



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet sahifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

"25" 04 2017 il

№ 05/917-10

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə

Məlum olduğu kimi, Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu və 144.1.2-ci maddələrinə aktivlərin (əmlakın) keçmiş ər-arvad arasında boşanma prosesində verilməsi yaşayış, qeyri-yasayış, habelə torpaq sahələrinin təqdim edilməsi zamanı tətbiq olunan sadələşdirilmiş vergidən azadolma hallarından biridir.

Təcrübədə vətəndaşlar tərəfindən nikahın məhkəmə qaydasında pozulması nəticəsində əmlak bölgüsünə dair məhkəmə qərarları, həmçinin barışıq sazişləri təqdim olunur. Bununla yanaşı, əmlak bölgüsünə dair nikah müqavilələrinin bağlanması və mülkiyyət hüquqi haqqında şəhadətnamələrin verilməsi halları da mümkündür.

Bu halların Vergi Məcəlləsinin 144.1.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş azadolma əsaslarına aid edilməsi məsələsinə münasibət bildirilməsi məqsədi ilə Vergilər Nazirliyinə sorğu verilmişdir. Həmin sorğuya dair cavab məktubu ilə tanış olaraq fəaliyyətinizdə nəzərə alınması tapşırılır.

Qoşma: 1 vərəq, 1 nüsxə

Notariat idarəsinin rəisi

Mehman Soltanov



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
VERGİLƏR NAZİRLİYİ**

AZ1073, Bakı şəhəri, L.Landau küçəsi 16, Tel: (+994 12) 403 89 70, Faks: (+994 12) 403 89 71, Elektron poçt: office@taxes.gov.az

"18" aprel 2017 il

№ 18/2017-977100

Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyinə

03.04.2017-ci il tarixli
05/71-15 nömrəliyə

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə

Vergi Məcəlləsinin 144.1.2-ci və 150.1.9-cu maddələrinin tətbiqi barədə məktubunuza baxılmışdır.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu və 218.4.3-cü maddələrinə əsasən daşınmaz əmlak keçmiş ər-arvad arasında boşanma prosesində verildikdə daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi üzrə müqavilələri təsdiq edən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulmur.

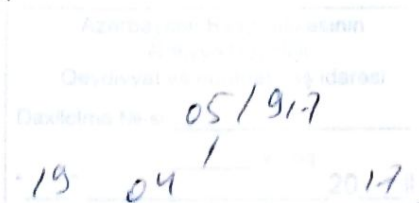
Buna əsasən nikahın məhkəmə qaydasında pozulması nəticəsində əmlak bölgüsünə dair məhkəmə qərarları, barışıq sazişləri, əmlak bölgüsünə dair nikah müqavilələrinin bağlanması nəticəsində daşınmaz əmlak ər və arvad arasında verildikdə və ya keçmiş ər-arvad arasında boşanma prosesində verildikdə daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi üzrə müqavilələri təsdiq edən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulmur.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vergi Məcəlləsinin 144.1.1-ci, 144.1.2-ci, 150.1.9-cu və 218.4.3-cü maddələri ilə tənzimlənir.

Nazirin müavini,

3-cü dərəcəli

dövlət vergi xidməti müşaviri



İlkin Vəliyev

